

ATA DE REUNIÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU, realizado no dia treze de fevereiro do ano de hum mil, novecentos e noventa e seis, na sede nacional do Partido. Aos dias treze, do mês de fevereiro do ano de hum mil, novecentos e noventa e seis, às dezenove horas, na sede nacional do PSTU, reuniram-se os senhores membros do Diretório Nacional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU, a saber: ERNESTO GRADELLA NETO, VALÉRIO ARCARY, ADERSON BUSSINGER DE CARVALHO, RICARDO SERCIO BARBOSA DE OLIVEIRA, NELSON RODRIGUES DA SILVA, GENILDA ALVES DE SOUZA, EDUARDO ALMEIDA NETO e ANTONIO RICARDO DE MARTINS GUILLEN, com o propósito de debater e deliberar sobre a ordem do dia, a saber: a) Leitura do projeto do estatuto sistematizado e apreciação das contribuições existentes; b) Demais pontos de interesse do Partido. Iniciados os trabalhos o Sr. Presidente Nacional do PSTU, Ernesto Gradella Neto, expôs os motivos do reunião, efetuando a leitura da ordem do dia e convidando o Sr. Ricardo Sergio Barbosa de Oliveira para secretariar os trabalhos, ocasião em que o mesmo concordou; bem como os demais membros presente. Indo adiante, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário efetuar a leitura do projeto de estatuto sistematizado pelo Diretório Nacional, o que, prontamente, foi atendido, e, após, um, caloroso debate, foi deliberado e formalizado a adaptação do Estatuto, a saber:

ESTATUTO DO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU - TÍTULO 1 - DO PARTIDO, SEDE, EMBLEMA, OBJETIVO, DURAÇÃO E FILIAÇÃO. CAPÍTULO DA DURAÇÃO, SEDE E FORO.

Artigo 1º - O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU, pessoa jurídica de direito privado, organizado nos termos da legislação em vigor, sendo regido por seu Programa, Manifesto e Estatuto Social, e a sua duração é por tempo indeterminado.

Artigo 2º - O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU, possui sede central, foro o domicílio em Brasília - Distrito Federal no endereço sito no Edifício CONIC, Sobreloja, Sala nº 21, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.391-500.

Artigo 3º - O emblema do PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU, constituído pela apresentação de uma bandeira vermelha, com fundo amarelo, onde encontra-se inscrito, no campo da bandeira, as letras iniciais maiúsculas: P-S-T-U.

Artigo 4º - Desde de 30 de setembro de 1993, o PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO adota a sigla - PSTU, em substituição a sigla PRT - PARTIDO REVOLUCIONÁRIO DOS TRABALHADORES.

CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS.

Artigo 5º - O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU, atuará permanentemente em âmbito nacional, com estrita observância deste Estatuto do seu Programa Partidário e da Legislação em vigor, notadamente os artigos 5º, incisos IV e VIII, e 17 da Constituição da República Federativa do Brasil. Parágrafo único - O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU, defende o regime representativo e democrático o pluralismo partidário e os direitos fundamentais da pessoa humana.

Artigo 6º - O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU, atuará no âmbito do território nacional com o objetivo primordial de convencer os trabalhadores e demais setores explorados da população acerca da necessidade histórica da construção de uma sociedade plenamente socialista, com a propriedade coletiva dos meios de produção em geral e vigência de um regime político de ampla democracia para os trabalhadores que assegure a liberdade de expressão política, cultural, artística, racial, sexual e religiosa. Parágrafo 1º - Coerente com o seu Programa e seu Manifesto, o PSTU é solidário a todas as lutas dos trabalhadores do planeta que visem a construção de *uma* sociedade justa e fraterna, incluindo as lutas dos minorias, nações e povos oprimidos.

CAPÍTULO III - DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.

Artigo 7º - Filiado do Partido é todo aquele que, sendo maior de 16 anos (dezesesseis) anos, aceita seu Programa, seu Manifesto e seu Estatuto, cumprindo com as deliberações partidárias.

Artigo 8º - A filiação é individual e voluntária e se faz através do órgão dirigente do Município, do Estado ou, no âmbito Nacional, respectivamente, através do Diretório Municipal, Diretório Regional e Diretório Nacional. A proposta de admissão, uma vez aprovada, será comunicada ao órgão imediatamente superior através de documento próprio para esta finalidade. Parágrafo 1º - O prazo de impugnação de filiação será de 3 (três) dias, contados da afixação dos nomes dos postulantes na sede do Partido. Parágrafo 2º - O pedido de impugnação de filiação será processado perante o órgão ao qual o postulante buscara a sua filiação. Garantindo-se o princípio de ampla defesa.

Artigo 9º - Considera-se sem os direitos previstos no artigo 10º deste Estatuto todo filiado que, durante dois meses, deixe de participar das reuniões partidárias, de aplicar as decisões do Partido, de pagar as contribuições, assim como membro penalizado com a medida de expulsão ou que venha falecer, ficando excluído da lista de filiados votantes da próxima reunião ordinária do órgão ao qual pertença ou, ainda, de reunião extraordinária, assegurado o direito de defesa na forma do artigo 16 deste *Estatuto*.

TÍTULO II - DOS DIREITOS E DEVERES E DA DISCIPLINA. CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS DO FILIADO. CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS DO FILIADO.

Artigo 10º - Constituem direitos dos filiados: A) Votar e ser votado para qualquer cargo dos órgãos de direção, ação, deliberação e de cooperação do Partido; B) Participar e votar nas reuniões dos órgãos de direção, ação, deliberação e de cooperação ao qual pertença; C) Participar da vida partidária definindo as diretrizes do Partido, assim como de todas as comissões de trabalho; D) Divergir de qualquer orientação política dos órgãos partidários aos quais pertença, através de mecanismos próprios e internos, não se podendo divulgar a divergência "extra" partido, bem assim deixar de encaminhar a posição da maioria.

CAPÍTULO V - DOS DEVERES DO FILIADO.

Artigo 11 - Constituem deveres dos filiados: A) Participar assiduamente das reuniões dos órgãos de direção, ação, deliberação e de cooperação ao qual pertença; B) Encaminhar a política votada pelos Órgãos de direção, ação, deliberação e de cooperação ao qual pertença; C) Divulgar a política votada pelos organismo; referidos nos incisos A e B, bem assim as diretrizes partidárias; D) Estudar e aperfeiçoar seus conhecimentos sobre a realidade do País e, de modo especial, sobre os problemas da classe trabalhadora; E) Recrutar novos filiados para o Partido através do livre convencimento e da propaganda dos fundamentos teóricos, ideológicos e políticos do Partido; F) Zelar, mantendo um procedimento pessoal, profissional e comunitário de acordo ou compatível com os princípios éticos do Partido; G) Contribuir financeiramente, mês a mês, para o Partido, observando-se os critérios estabelecidos pelo Diretório Nacional de forma regular; H) Divulgar o material propangandístico do Partido, através de seus jornais e boletins.

CAPITULO VI - DA DISCIPLINA PARTIDÁRIA.

Artigo 12 - A disciplina partidária constitui uma das formas pela qual o Partido assegura internamente a mais ampla democracia e preserva a sua atuação unitária, nos termos de seu Programa e fidelidade que todo filiado deve ter ao Partido ao qual livremente propôs filiar-se e foi aceito como tal.

Artigo 13 - Qualquer membro do Partido, independentemente do cargo que ocupe ou órgão ao qual pertença, que venha por ação ou omissão, descumprir os deveres constantes do artigo 11, em seu todo ou separadamente, sofrerá as seguintes sanções: A) Advertência; B) Censura interna; C) Censura externa; D) Destituição de cargos; E) Afastamento do Partido; F) Expulsão do Partido. Parágrafo Único: As sanções acima previstas serão aplicadas conforme cada caso concreto pelo órgão ao qual o filiado estiver imediatamente subordinado, com exceção das sanções de expulsão e afastamento, que somente poderão ser deliberadas e aplicadas pelo Diretório Nacional ou pela Convenção Nacional e ou pelo Congresso Nacional do Partido.

Artigo 14 - Qualquer órgão partidário que descumprir, por ação ou omissão, o presente Estatuto, o Programa Partidário, ou não implementar e seguir as decisões emanadas do Congresso Nacional, Convenção Nacional e do Diretório Nacional sofrerá as seguintes sanções: A) Advertência; B) Suspensão do funcionamento; C) Dissolução do órgão. Parágrafo Único: Compete exclusivamente ao Diretório Nacional aplicar as sanções acima elencadas, à vista de cada caso concreto, sendo consideradas nulas, para todos os efeitos legais e políticos, as decisões em desacordo com as diretrizes partidárias, na forma do artigo 14.

Artigo 15 - As medidas disciplinares possuem, sobretudo, caráter educativo, de preservação da unidade e moral partidária. Serão aprovadas pela maioria do órgão o qual tiver a incumbência de aplicá-las, nos termos do parágrafo único do artigo 13.

Artigo 16 - O membro do Partido que julgar injusta ou ilegal a medida disciplinar, poderá pedir a sua reconsideração em recurso fundamentado ao órgão responsável pela aplicação ou interpor recurso diretamente ao Congresso Nacional do Partido ou Convenção Nacional, sendo certo, todavia, que seu pedido de reconsideração ou recurso não terão efeito suspensivo em relação à medida disciplinar aplicada, que continuará vigente, independentemente de sua discordância pessoal.

Parágrafo primeiro - O pedido de reconsideração ou recurso deverá ser interposto pela parte interessada no prazo de três (03) dias contados da data da cientificação da sanção imposta por parte do sancionado. Parágrafo segundo - Interposto o pedido de reconsideração ou recurso, o órgão que aplicou a sanção terá o prazo de três (03) dias para apresentar contra razões e se for o caso abrirá um prazo de três (03) dias para a produção de provas, até.

Artigo 17- Não haverá, em hipótese alguma, pedido de reconsideração ou recurso em relação às sanções previstas no artigo 14 deste Estatuto.

Artigo 18 - As decisões do Congresso Nacional quanto à aplicação de punições são irrecorríveis. **CAPÍTULO VII DA ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA.**

Artigo 19 - O Partido é organizado nacionalmente com base nos Estados, Municipais locais de trabalho, moradia, estudo e, em casos especiais, por setor de atividade profissional.

Artigo 20 - Para fins de organização do Partido, será obedecida a divisão territorial do País: Estado, Território, Distrito Federal e Municípios.

Artigo 21 - Os órgãos do Partido não são, em nenhuma hipótese, autônomos, devendo obediência, em primeiro lugar, às resoluções do Congresso Nacional; às decisões das Convenções Nacionais e deliberações do Diretório Nacional.

Artigo 22 - A organização territorial geral, prevista no artigo 20, dar-se-á na forma deste Estatuto e a organização dos casos especiais previstos no artigo 19 será disciplinado através de regimento interno, sendo certo que este não poderá revestir-se de forma ou conteúdo que contrarie o presente Estatuto, sob pena de ser imediatamente dissolvido pelo Diretório Nacional.

CAPÍTULO VIII - DOS PARLAMENTARES E OCUPANTES DE CARGOS EXECUTIVOS.

Artigo 23 - Os parlamentares do Partido, eleitos para qualquer uma das Casas Legislativas, Municipal, Estadual, Distrital ou Federal, assim como os membros eleitos para mandato no poder executivo municipal, estadual ou federal, são considerados filiados que cumprem uma tarefa partidária, não possuindo nenhum direito a mais e nenhum dever a menos.

Artigo 24 - Toda a atuação política no exercício de mandatos legislativos e executivos será dirigida diretamente pelo Diretório Nacional ou mediante delegação de competência aos órgãos regionais. Parágrafo único: Em nenhuma hipótese, a bancada do Partido, liderança ou grupo de parlamentares serão considerados enquanto órgãos ou instâncias de deliberação do Partido, sendo os chefes de gabinete, líderes de bancada e as indicações para Comissões Especiais de responsabilidade exclusiva do Diretório Nacional.

Artigo 25 - Toda a assessoria política dos parlamentares ou ocupantes de cargos executivos será determinada pelo Diretório Nacional, ou mediante delegação de competência aos Diretórios Regionais.

Artigo 26 - É dever e obrigação do parlamentar e ocupante de cargo executivo contribuir para o Partido com quantia correspondente ao valor exato que recebe do respectivo parlamento ou cargo executivo. Parágrafo 1 - O Diretório Nacional fixará ajuda de custo em favor de ocupantes de cargos executivos ou parlamentares que, em, razão do cargo, não possam trabalhar em outra atividade. Parágrafo 2º - Em nenhuma hipótese o valor da ajuda de custo suplantará o valor da remuneração de um profissional a serviço do Partido, tendo-se sempre como parâmetro máximo o salário médio de um operário especializado. Parágrafo 3º - Os valores correspondentes às contribuições previstas no artigo supra-referido serão destinados diretamente ao Diretório Nacional que fará a gestão de tais valores consoante as normas estatutárias.

CAPÍTULO IX - DA FIDELIDADE PARTIDÁRIA DOS PARLAMENTARES.

Artigo 27 - Caberá ao Diretório Nacional apreciar e decidir acerca dos casos e situações de infidelidade partidária de parlamentares do PSTU, em qualquer casa legislativa, assegurando sempre o direito de defesa do acusado.

Artigo 28 - Será, para fins deste Estatuto, considerada infidelidade partidária as seguintes práticas ou omissões: A) Desrespeitar qualquer norma estatutária, programática ou diretriz decidida pelo Diretório Nacional ou Regional; B) Votar, na condição de parlamentar, contra decisão ou linha programática do Partido; C) Apoiar, ainda que indiretamente, por palavras ou textos, pronunciamentos ou projetos de outros parlamentares que atentem, direta ou indiretamente, contra as diretrizes partidárias; D) Deixar de encaminhar projeto pronunciamento ou qualquer Iniciativa votada pelo Diretório Nacional; E) Deixar de contribuir com a Partido na forma e valor previsto neste Estatuto, regimento interno ou decisão do Diretório Nacional; F) Descumprir qualquer dos deveres previstos no artigo 11 deste Estatuto.

Artigo 29 - Em caso de cometimento de infidelidade partidária, serão aplicadas as seguintes medidas, som prejuízo das punições previstas no artigo 13 deste Estatuto: A) Suspensão imediata das atividades do parlamentar na Casa Legislativa ao qual pertença e em qualquer outro órgão ou lugar, que também pertença, tudo, até decisão definitiva do Diretório Nacional. Convenção Nacional e Congresso Nacional; B) Suspensão imediata do direito de participar de quaisquer atividades partidárias, bem assim, suspensão imediata do direito de representar o partido, e, ainda, suspensão imediata de participar de quaisquer aparições públicas do Partido; C) Perda do direito a voto em qualquer instância partidária; D) Aplicação das penas de advertência, suspensão ou expulsão conforme as circunstâncias do caso e deliberação do Diretório Nacional, Convenção Nacional e Congresso Nacional.

Artigo 30 - Os recursos ou pedidos de reconsiderações deverão ser interpostos no prazo de três (03) dias e endereçados ao órgão partidário superior hierarquicamente, sendo que, o órgão que aplicara a sanção terá um prazo de três (03) dias para contra-arrazoar o mesmo recurso. Parágrafo Único - Os recursos interpostos pelo parlamentar que fora punido não serão, em quaisquer hipóteses, recebidos no efeito suspensivo até decisão final.

CAPÍTULO X - DOS ÓRGÃOS DO PARTIDO

Artigo 31 - São órgãos do Partido: A) O Congresso Nacional; B) A Convenção Nacional; C) O Diretório Nacional; D) A Convenção Regional; E) O Diretório

Regional; F) A Convenção Municipal; G) O Diretório Municipal; H) Os núcleos do Partido.

Artigo 32 - O órgão supremo do PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU, é o Congresso Nacional do Partido. O Congresso Nacional deverá reunir-se, no mínimo, a cada 2 (dois) anos, ou, extraordinariamente, em vista de circunstâncias e acontecimentos sociais políticos relevantes, a qualquer tempo e/ou por deliberação da maioria simples do Diretório Nacional. Parágrafo Único - O Congresso Nacional ordinário do Partido será convocado com antecedência de 06 (seis) meses, pelo Diretório Nacional, cujo edital de convocação deverá ser publicado na imprensa oficial do Partido ou outro meio próprio e de ampla divulgação nos seus filiados.

Artigo 33 - Compete ao Congresso Nacional de que trata o artigo 32: A) Discutir e deliberar acerca dos informes do Diretório Nacional do Partido; B) Discutir e deliberar acerca das teses propostas ao Congresso; C) Alterar o Programa, Manifesto e Estatuto do Partido; D) Determinar, através de resolução, as diretrizes políticas gerais do Partido sobre as questões fundamentais da realidade; E) Alterar o número de membros do Diretório Nacional do Partido e da sua respectiva Comissão Executiva; F) Eleger os membros do Diretório Nacional; G) Julgar os recursos que encontram-se pendentes, podendo evocá-los de quaisquer órgãos partidários.

Artigo 34 - O Congresso Nacional é constituído por delegados eleitos nas Convenções Regionais, conforme regimento interno aprovado pelo Diretório Nacional. Parágrafo Único: O número dos delegados nacionais que hão de ser eleitos nas Convenções Regionais dependerá do número de membros do Partido no Estado, segundo proporcionalidade estabelecida previamente no regimento.

Artigo 35 - Constitui o Congresso Nacional: A) Os membros do Diretório Nacional; B) Os delegados eleitos nos Convenções Regionais.

Artigo 36 Congresso ordinário do Partido é considerado convocado com a publicação do edital próprio da imprensa oficial do Partido ou através de outro meio de ampla divulgação aos seus filiados. Parágrafo Único - O Diretório Nacional fixará no prazo de 03 (três) meses anteriores a data da realização do Congresso Nacional ou regimento que regulamentara o mesmo Congresso.

Artigo 37 - As resoluções do Congresso são válidas e obrigatórias para todos os órgãos e filiados, não podendo ser substituídas ou revogadas senão por outro Congresso ordinário ou extraordinário.

Artigo 38 - O Diretório Nacional é o órgão dirigente máximo do Partido entre 2 (dois) Congressos. Será eleito no Congresso, na forma do regimento interno e integrado por filiados que satisfaçam as condições de elegibilidade.

Artigo 39 - O Diretório Nacional será composto de 24 membros, sendo 19 membros titulares e 05 membros suplentes.

Artigo 40 - A posse dos membros do Diretório Nacional coincidirá com a proclamação do resultado da eleição na Convenção Nacional.

Artigo 41 - Compete ao Diretório Nacional: A) Eleger, entre seus integrantes e no prazo de cinco (05) dias contados da data da realização do Congresso Nacional, a sua Comissão Executiva que exercerá trabalho de direção permanente e cotidiana entre uma e outra reunião do Diretório Nacional, observando-se que a sua composição deverá ser de 12 membros, sendo 09 titulares e 03 suplentes; B) Convocar o Congresso, conforme o artigo 35 e votar o seu regimento interno, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 35 citado; C) Convocar as Convenções Regionais e Convenções Municipais e votar, fixando, os respectivos regimentos internos; D) Formular a orientação política geral a ser seguida por todos os órgãos e filiados do Partido, consoante as diretrizes votadas no Congresso Nacional; E) Deliberar acerca de todas as medidas concernentes às eleições nacionais, incluindo a aprovação de candidatos a Presidente e Vice-Presidente da República, Senador e Deputado Federal; F) Deliberar acerca de todas as medidas concernentes às eleições estaduais, incluindo todas as candidaturas a Governador, Vice-Governador e Deputado Estadual; G) Deliberar sobre os planos eleitorais para as eleições municipais sugeridas pelas direções regionais, incluindo a aprovação de nomes para candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador; H) Dirigir as bancadas parlamentares do Partido e escolher suas lideranças e respectivas assessorias; I) Orientar o controlar a imprensa do Partido; J) Administrar a patrimônio do Partido, alienar, adquirir, arrendar, hipotecar bens, assim como receber doações; K) Deliberar sobre fusão e incorporação com outro partido, desde que não seja em prejuízo do Programa; L) Estipular as contribuições dos filiados, parlamentares federais, estaduais e municipais, bem como titulares de cargos executivos em governos de Estados ou Municípios; M) Manter a escrituração contábil da receita e despesa, em livros de contabilidade próprios; N) Julgar os recursos que lhe sejam interpostos; O) Promover, junto aos órgãos competentes, o registro do Partido, assim como qualquer outra providência legal necessária, nomeando e constituindo advogado quando for exigido; P) Intervir provisoriamente, em qualquer órgão partidário, com a finalidade de assegurar o cumprimento do presente Estatuto, cuja incumbência caberá a um dos seus membros ou, ainda, delegando poderes a membros das direções regionais do Estado onde ocorrer a intervenção; Q) Delegar poderes aos órgãos regionais, quando necessário for; R) Decidir, excepcionalmente, sobre as questões arroladas no artigo 33, quando o Congresso Nacional não for realizado por motivo de força maior ou caso fortuito; S) Formular o calendário das Convenções Regionais e Municipais, fazendo-o publicar na imprensa oficial do partido ou através de outro meio próprio e de ampla divulgação entre os órgãos partidários e filiados; T) Alterar o número de membros dos Diretórios Regionais e Municipais, bem assim, das respectivas Comissões Executivas Regionais e Municipais, observando-se, para tanto, a proporcionalidade de filiados no Estado, Distrito Federal e Territórios.

Artigo 42 - As reuniões do Diretório Nacional ocorrerão a cada 6 (seis) meses ou extraordinariamente, a qualquer tempo.

Artigo 43 - A Convenção Nacional poderá ser convocada entre dois Congressos e tratará de avaliar a aplicação das diretrizes do Congresso e responder aos acontecimentos da atualidade, bem assim, poderá ser convocada, quando a legislação eleitoral exigir para efeitos de escolhas de candidaturas no âmbito nacional, até.

Parágrafo primeiro – A Convenção Nacional será convocada pelo Diretório Nacional através da publicação de um edital na imprensa do Partido ou através de outro meio próprio e de ampla divulgação dos filiados, no prazo mínimo e até trinta (30) dias anteriores a data da sua realização. Parágrafo segundo - A Convenção Nacional será regulada por regimento interno fixado pelo Diretório Nacional, que deverá ser publicada na imprensa do Partido ou através de outro meio próprio, no prazo máximo e até dez (10) dias anteriores a data da realização da mesma Convenção.

CAPÍTULO XI - DOS ÓRGÃOS REGIONAIS.

Artigo 44 – O órgão superior do Partido nos Estados será a Convenção Regional e o organismo dirigente nos Estados, Distrito Federal e Territórios, será o Diretório Regional.

Artigo 45 - A Convenção Regional é constituída segundo o regimento que o Diretório Nacional estabelecer.

Artigo 46 - Constitui a Convenção Regional: A) Os membros do Diretório Regional; B) Os delegados eleitos pelas Convenções Municipais.

Artigo 47 - Compete à Convenção Regional: A) Analisar a situação política no âmbito geral e, inclusive, estadual; B) Estabelecer planos de aplicação das diretrizes do Congresso Nacional, do Diretório Nacional e da Convenção Nacional; C) Eleger os membros do Diretório Regional; D) Encaminhar as resoluções do Diretório Nacional; E) Eleger os delegados nacionais para os Congressos Nacionais e Convenções Nacionais e respectivos suplentes em igual número.

Artigo 48 - O Diretório Regional será composto por 15 membros, sendo 11 membros titulares e 04 membros suplentes.

Artigo 49 - O Diretório Regional será eleito pela Convenção Regional do Partido.

Artigo 50 - A posse dos membros do Diretório Regional coincidirá com a proclamação do resultado da eleição na Convenção Regional.

Artigo 51 Ao Diretório Regional compete: A) Eleger, entre os seus integrantes e no prazo de cinco (05) dias contados da data da Convenção Regional, a sua Comissão Executiva; observando-se que a composição desta Comissão deverá conter 11 membros, sendo 08 titulares e 03 suplentes; B) Encaminhar as diretrizes e resoluções do Congresso Nacional; C) Controlar as atividades dos Diretórios Municipais; D) Convocar as Convenções Municipais, quando existir expressa delegação do Diretório Nacional para tal fim; E) Representar o Partido nos Estados.

CAPÍTULO XII - DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS.

Artigo 52 - O órgão superior do Partido nos Municípios será a Convenção Municipal e o organismo dirigente nos Municípios será o Diretório Municipal.

Artigo 53 – A Convenção Municipal é constituída segundo o regimento que o Diretório Nacional estabelecer.

Artigo 54 - Constitui e Convenção Municipal: A) os membros do Diretório Municipal; B) os filiados do Partido a nível municipal.

Artigo 55 - Compete à Convenção Municipal: A) Analisar a situação política no âmbito geral, e, inclusive Municipal; B) Estabelecer planos de aplicação das diretrizes do Congresso Nacional, do Diretório Nacional, Convenção Nacional, do Convenções Regionais; C) Eleger os membros do Diretório Municipal; D) Eleger os delegados regionais para as Convenções Regionais e respectivos suplentes em igual número.

Artigo 56 - O Diretório Municipal será composto de 09 membros, sendo sete membros titulares e dois membros suplentes.

Artigo 57 - O Diretório Municipal será na Convenção Municipal do Partido.

Artigo 58 - A posse dos membros do Diretório Municipal coincidirá com a proclamação do resultado da eleição na Convenção Municipal.

Artigo 59 - Ao Diretório Municipal compete: A) Eleger, entre os seus integrantes e no prazo de cinco (05) dias contados a partir da sua posse, a sua Comissão Executiva; observando-se que a composição desta Comissão deverá conter 07 membros, sendo 05 membros titulares e 02 membros suplentes; B) Encaminhar as diretrizes e resoluções do Congresso Nacional, do Diretório Nacional, da Convenção Nacional e Convenções Regionais; C) Representar o Partido no Município, zelando para que os vereadores cumpram as diretrizes do Partido e de seu Diretório Nacional; D) Organizar os núcleos de base, por categoria, bairros, escolas, universidades e em demais locais deliberados pelo Diretório Nacional conforme a conveniência partidária.

CAPITULO XIII - DOS NÚCLEOS DE BASE.

Artigo 60 - Conforme a conveniência do Diretório Regional, poderão ser criados núcleos de base do Partido em categorias de trabalhadores, por local de moradia ou local de trabalho.

Artigo 61 - Os núcleos de base poderão funcionar com um número mínima de quatro (04) filiados e terão as seguintes funções: A) Deliberar sobre a ação política dos filiados nas categorias e locais onde intervenham, consoante as diretrizes dos órgãos superiores; B) Emitir sugestões sobre as questões municipais, regionais, nacionais, bem como outras que sejam apresentadas; C) Promover a educação dos princípios partidários.

CAPITULO XIV - DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE.

Artigo 62 - As fianças e contabilidade do Partido serão de responsabilidade do Diretório Nacional e Diretórios Regionais, conforme as diretrizes financeiras do Partido. Parágrafo Único - Poderão, tanto o Diretório Nacional como o Diretório Regional, nomear Comissões de Finanças, com 6 (seis) membros (sendo 03 membros titulares e 03 membros suplentes), dirigidas por um membro do Diretório Nacional, em caso de Comissão Nacional e por um membro do Diretório Regional, em tratando-se de Comissão Regional.

Artigo 63 - Caberá ao Diretório Nacional a gestão das contribuições dos parlamentares a nível municipal, estadual ou federal.

Artigo 64 - Os valores provenientes do fundo partidário serão de responsabilidade do Diretório Nacional, sendo administrados e distribuídos conforme deliberação exclusiva desse órgão.

CAPITULO XV - DA IMPRENSA.

Artigo 65 - A imprensa do Partido será composta do seu jornal, que gozará de todas as isenções legais e constitucionais.

CAPITULO XVI - DA COMISSÃO DE ÉTICA.

Artigo 66 - A Comissão de Ética é um organismo partidário, eleito no Congresso Nacional, que decide sobre as questões de moral partidária.

Artigo 67 - A Comissão de Ética será constituída de cinco (05) membros eleitos no Congresso, devendo reunir as seguintes condições: A) Não poderão fazer parte do Diretório Nacional; B) Deverão se caracterizar por sua trajetória moral inquestionável.

Artigo 68 - Todo o filiado tem direito de efetuar reclamações e questionamentos perante a Comissão de Ética, a propósito de quaisquer problemas que ocorram com outros filiados ou os seus órgãos. Parágrafo único - Efetuada as reclamações ou questionamentos, a comissão de ética terá um prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar o seu parecer, podendo neste mesmo prazo, efetuar as devidas diligências necessárias para concluir o seu veredicto.

CAPITULO XVII - DISPOSIÇÕES GERAIS –

Artigo 69 - O Congresso Nacional e a Convenção Nacional deverão ser realizados na capital da União sendo que e por conveniência dos temas a serem tratados, o Diretório Nacional poderá convocar o Congresso e Convenção Nacionais, realizando-as em outro estado-membro da Federação.

Artigo 70 - O Diretório Nacional deverá publicar o edital convocatório das Convenções Regionais e Municipais, com uma antecedência mínima de 08 (oito) dias anteriores às suas realizações.

Artigo 71 - O Diretório Nacional deverá publicar o regimento que regulamentará as Convenções Regionais e Municipais, no prazo de trinta (30) dias anteriores as suas respectivas realizações. Somente poderão participar das convenções os eleitores filiados ao Partido até quinze (15) dias antes da sua realização. As eleições para os Diretórios dar-se-ão por voto direto e secreto. Parágrafo Primeiro: É proibido o voto por procuração e não é permitido o voto cumulativo.

Artigo 72 - O quórum para instalação e demais deliberações do Congresso Nacional, das Convenções Nacionais, Regionais e Municipais, dar-se-á por maioria simples dos presentes.

Artigo 73 - O Congresso Nacional, as Convenções Nacionais, Regionais e Municipais, serão dirigidas pelo presidente do órgão partidário correspondente, e na ausência deste, por quaisquer membros do Diretório, também, correspondente.

Artigo 74 - A composição dos órgãos partidários deverá conter no mínimo 1/4 de membros suplentes.

Artigo 75 - O prazo dos mandatos dos Diretórios Municipais, Regionais e Nacionais, e das suas respectivas Comissões Municipais, Regionais e Nacionais, será de dois (02) anos. Parágrafo único - Os prazos dos mandatos dos Diretórios Municipais, Regionais e Nacionais, acima estipulado, poderão ser prorrogados por um ano, se no ano que vingar a gestão coincidir com a eleitoral.

Artigo 76 - As Comissões Executivas, serão assim compostas: A) Comissão Executiva Nacional: um presidente, dois vice-presidentes, dois secretários, dois tesoureiros, dois vogais (incluindo-se aí, o líder da Bancada Federal do Partido, se existente), e, 03 suplentes; B) Comissão Executiva Regional: um presidente, dois vice-presidentes, um secretário, dois tesoureiros, dois vogais (incluindo-se aí, o Líder da Bancada da Assembléia legislativa do Partido, se existente), e, 03 suplentes; C) Comissão Executiva Municipal: um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e um vogal (incluindo-se aí, o Líder da Bancada da Câmara Municipal do Partido, se existente), e 02 suplentes.

Artigo 77º - Fixado o calendário das Convenções Nacionais, Regionais e Municipais pelo Diretório Nacional, um grupo de no mínimo dez (10) filiados poderá inscrever uma chapa que concorrerá nas mesmas Convenções visando as suas candidaturas aos cargos dos órgãos partidários correspondentes. Parágrafo único - As inscrições de chapas deverão ser remetidas ao Diretório correspondente.

Artigo 78 - O filiado poderá participar de mais de um órgão de direção partidária simultaneamente.

CAPÍTULO XVIII - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS.

Artigo 79 - O Estatuto do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU, fora adaptado em função das normas contidas de forma inserta no artigo 55 o seus parágrafos da Lei 9.096/95 e no artigo 61 e seus parágrafos da 14.906/95, do C. Tribunal Superior Eleitoral.

Artigo 80 - Os mandatos dos Diretórios Municipais, Regionais e Nacionais e ainda os mandatos das Comissões Executivas Municipais, Regionais e Nacionais, ora em curso, permaneceram inalterados até os termos de suas gestões.

Artigo 81 - O primeiro Congresso Nacional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU, será realizado ordinariamente, dois anos a contar desta adaptação estatutária. A seguir, fora dito pelo Sr. Presidente que a discussão da adaptação do Estatuto deu-se de forma democrática onde todos os órgãos do Partido e filiados ajudaram na adaptação propondo vários itens que foram incorporados pelo Diretório Nacional durante esse debate, no qual inexistiu quaisquer reclamações, impugnações ou contestações, demonstrando-se, assim, mais uma vez, a unidade do Partido. A seguir como nada mais fora tratado ou deliberado, o Sr. Presidente Nacional agradeceu a presença de todos, determinando que o Sr. Secretário dos Trabalhadores efetuasse a leitura da ata desta reunião o

que, ato contínuo, fora efetuado, não se constatando quaisquer reclamações ou impugnações. Sendo assim, eu, Secretário dos Trabalhos, Ricardo Sergio Barbosa de Oliveira, lavro a presente ata que vai por mim assinada e, ainda, por todos os membros presentes, inclusive o Sr. Presidente Nacional. Ata do Congresso Nacional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU, realizado no dia 26 de abril do ano de mil novecentos e noventa e oito, sito à rua Jorge Tibiriça, 238, bairro Saúde, São Paulo. Lista de Presença: Eduardo Almeida Neto, Genilda Souza, Valério Arcary, Ernesto Gradella Neto, Cyro Garcia, André de Oliveira Campos Freire, Simone Maria da Silva, Antonio Ricardo Martins Guilien, Maurício Sabino de Araújo Rocha, Edmilson Rodrigues de Lima, Luiz Lindberg Farias Filho, Adriana de Souza Almeida, Raimundo Pereira de Castro, Manoel de Farias Maciel, Fernando Antonio Soares dos Santos, Dário B. de Mello, Maria de Lourdes Silva, Aderson Bussinger Carvalho, José Maria de Almeida, Ricardo Sérgio B. de Oliveira, Cléia Aparecida Montezano de Souza. Aos dias vinte e seis (26) de abril de mil novecentos e noventa e oito (1998), no endereço supra referido, presente o Sr. Ernesto Gradella Neto, membro da Executiva Nacional do PSTU, e tendo como secretário o Sr. Valério Arcary, membro da Executiva Nacional, sob a presidência do primeiro, foi declarada constituída a mesa diretora dos trabalhos do Congresso Nacional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU, para os fins constantes no edital de convocação. Publicado na imprensa oficial do partido, na forma de encarte-suplemento; Iniciados os trabalhos, na hora prevista no Edital, o Sr. Presidente declarou instalado o Congresso e efetuou a leitura do Edital. A seguir, os senhores convencionais assinam o livro de presença do Congresso, após apresentarem suas credenciais e atas da eleição de delegado, após todos assinarem o referido livro de presença, o senhor Valério Arcary, secretário da mesa-diretora, conferiu todas as assinaturas e atestou a condição de delegado de cada um, mediante a conferência das atas apresentadas e ainda confirmou a presença dos integrantes do Diretório Nacional dando prosseguimento aos trabalhos, a mesa-diretora passou a encaminhar a eleição dos membros do Diretório Nacional, para próxima gestão que será de 2(dois) anos, na forma prevista no estatuto. Após realizado o balanço do Diretório Nacional atual e debatidas as novas propostas de nomes para integrarem a próxima gestão, foi apresentada à mesa a seguinte chapa de candidatos, composta pelos seguintes filiados: Valério Arcary, José Maria de Almeida, Cyro Garcia, Ernesto Gradella Neto, Antonio Donizete Ferreira, Ronaldo Santos Silva, Júlio Flores, Luiz Lindberg Farias, Joaquim Magalhães, Ricardo Sérgio B. de Oliveira, José Galvão, Martiniano Cavalcante, Aderson Bussinger Carvalho, Sergio Augusto Pinto Oliveira, Waldo Merimeinstein, Helen Maria Ferraz Hazan, Genilda Alves de Souza, Clayton I. Melo, Guilherme Haeser, Aristeu Cezar Pinto Neto, Ary Blinder, Euclides Agrella, Vera Gnasso, Joaquina de Oliveira Johnson. Em seguida, o Sr. Presidente perguntou ao plenário de delegados se havia outra chapa a ser apresentada para renovação do Diretório, sendo certo que nenhuma outra ou nome foi apresentado, sendo a chapa submentida à apreciação dos delegados que, por unanimidade votaram nos nomes propostos, sendo eleitos, para o mandato de dois anos, os seguintes filiados: Valério Arcary, José Maria de Almeida, Cyro Garcia, Ernesto Gradella Neto, Antonio Donizete Ferreira, Ronaldo Santos Silva, Júlio Flores, Luiz Lindberg Farias, Joaquim Magalhães, Ricardo Sérgio B. de Oliveira, José Galvão, Martiniano Cavalcante, Aderson Bussinger Carvalho, Sergio Augusto Pinto Oliveira, Waldo Merimeinstein, Helen Maria Ferraz Hazan, Genilda Alves Souza, Clayton J. Mello, Guilherme Haeser, Aristeu Cezar Pinto Neto, Ary Blinder, Euclides Agrella, Vera Gnasso, Joaquina Oliveira Johnson. Sendo os filiados Ricardo Sérgio B. de Oliveira, José Galvão, Martiniano Cavalcante, Joaquina Oliveira Johnson e Vera Gnasso, membros suplentes. Após procedida a escolha do Diretório Nacional, passou-se ao

debate das alterações estatutárias cabendo ao Deputado Federal Lindberg Farias expor à integra da proposta de alteração estatutária, cujo texto-minuta foi entregue à mesa e distribuído aos delegados para estudo detalhado dos termos da alteração sugerida. Após realizado o debate de cada proposta, uma a uma, artigo por artigo, os delegados votaram as propostas de alteração, ficando deliberadas as seguintes mudanças estatutárias, que, a partir desta data, serão vigentes, incluindo-se no estatuto e alterando o que for necessário, com a revogação do que contrariar as alterações votadas, a saber:

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS VOTADAS PELO CONGRESSO NACIONAL DO PSTU:

O ART. 19 passará a adotar a seguinte redação: ART. 19 - O Partido é organizado nacionalmente com base nos estados e municípios. Parágrafo Único - Para fins de organização o Partido adotará a forma centralizada de discussão e encaminhamento das deliberações, sob a direção do Diretório Nacional eleito.;

O ART. 24 passa a ter a seguinte redação: ART. 24 - Toda a atuação política no exercício de mandatos legislativos ou executivos será dirigida e controlada diretamente pelo Diretório Nacional.;

O ART. 25 passa a ter a seguinte redação: A assessoria, cargos de confiança e assistentes dos parlamentares e ocupantes de cargos no Poder Executivo, em qualquer nível, serão indicados pelo Diretório Nacional, que escolherá as pessoas adequadas para o assessoramento.;

O ART. 31 passa a adotar a seguinte redação: ART. 31 - São órgãos do Partido: A) O Congresso Nacional; B) A Convenção Nacional; C) O Diretório Nacional; D) A Convenção Estadual; E) A Comissão Diretora Regional; F) A Convenção Municipal; G) A Comissão Diretora Municipal.; Fica excluída a letra "H" do ART. 31.;

- **Artigo 34 passa a ter a seguinte redação:** ART. 34 - O Congresso Nacional é constituído por delegados eleitos nas Convenções Regionais, conforme regimento e proporcionalidade fixados pelo Diretório Nacional, nos termos do ART. 41.; Exclui o parágrafo único do art. 34.;

-

- **O ART. 40 passa a ter a seguinte redação:** ART. 40 - A posse dos membros do Diretório Nacional dar-se-á imediatamente à eleição dos mesmos.

-

- **Ao artigo 41 do estatuto é acrescentado**, digo, acrescentada a letra "U", com o seguinte teor e redação: ART. 40, letra "U" - Nomear os membros das Comissões Diretoras Regionais e Diretoras Municipais, assim como suas respectivas executivas.; A letra "T" do **ART. 41, passa a ter a seguinte redação:** ART. 41, "T" - Alterar o número de membros das Comissões Diretoras Regionais e Municipais.;

-

- **O ART. 44 passará a ter a seguinte redação:** O órgão superior do partido nos estados será a Convenção Regional e o organismo dirigente nos Estados, Distrito Federal e Territórios será a Comissão Diretora Regional.;

-

-

-

- **Excluir o ART. 45, na íntegra; O ART. 46 passa a ter a seguinte redação:** ART 46 - Constitui a Convenção Estadual: A) Os membros da Comissão Diretora Regional, B) Os delegados eleitos.; No ART. 47, foi excluída a letra "C", passando a letra "D" e ser a letra "C".
-
- **O ART. 47, feita a exclusão da letra "C", passará a adotar a seguinte redação:** A) Analisar a situação política no âmbito geral e estadual; B) Estabelecer planos de aplicação das diretrizes do Congresso Nacional, do Diretório Nacional e da Convenção Nacional; C) Encaminhar as resoluções do Diretório Nacional;
-
- **O ART. 49 é excluído totalmente.; O ART. 50 passa a ter a seguinte redação:** ART. 50: A posse dos membros designados pelo Diretório Nacional para a Comissão Diretora Regional e sua respectiva Executiva Regional ocorrerá na data da respectiva nomeação.;
-
- **Excluir no ART. 51 a letra "A", integralmente e alterar as letras seguintes, passando o ART. 51 a ter a seguinte redação:** ART. 51 - Compete à Comissão Diretora Regional: A) Encaminhar as resoluções do Congresso Nacional e deliberações do Diretório Nacional; B) Convocar Convenções Municipais, quando houver expressa delegação do Diretório Nacional; C) Representar administrativamente politicamente e judicialmente o Partido no Estado.
-
- **O ART. 52 passa a ter a seguinte redação:** ART 52 - O órgão superior do Partido nos municípios será a Convenção Municipal e o respectivo órgão dirigente será a Comissão Diretora Municipal, nos termos do ART. 41,
-
- **Excluir totalmente o ART 53; O ART. 54 passa a adotar a seguinte redação:** ART. 54 - Constitui a Convenção Municipal: A) Os membros da Comissão Diretora Municipal; B) Os filiados do Partido no nível municipal.;
-
- **O ART. 55 é alterado, passando a adotar a seguinte redação:** ART. 55 - Compete à Convenção Municipal: A) Estabelecer e fixar os planos municipais de aplicação das deliberações do Diretório Nacional.; B) Eleger os delegados regionais para as Convenções Regionais.; Incluir Parágrafo Único: Não podendo ser realizada a Convenção Municipal, caberá ao Diretório Nacional escolher os candidatos, a serem registrados pela Comissão Diretora Municipal junto à Justiça Eleitoral.; ART 57:
-
- **O ART. 57 passa a ter a seguinte redação:** ART. 57 - A Comissão Diretora Municipal será nomeada pelo Diretório Nacional, na forma do ART. 41, podendo acumular e assumir as funções de Convenção Municipal;
-
- **O ART. 58 passa a ter a seguinte redação:** A posse dos membros da Comissão Diretora Municipal coincidirá com a data da nomeação deste órgão.
-
- **O ART. 59 passa a ter a seguinte redação;** ART 59 - Compete à Comissão Diretora Municipal as seguintes atribuições. A) Encaminhar as diretrizes do Diretório Nacional; B) Representar politicamente, administrativamente e

judicialmente o P.S.T.U. no município; C) Cumprir as exigências da legislação eleitoral no município;

-
- **Excluir totalmente o capítulo XIII - Dos núcleos de base, sendo excluídos os artigos 60 e 61.; Alterar o ART. 62, que passará a adotar a seguinte redação:** ART 62 - A gestão das finanças e contabilidade do partido cabem ao Diretório Nacional, podendo este nomear Comissão de Finanças para auxílio e apoio na atribuição.;
-
- **Incluir o parágrafo único no ART 63;** Parágrafo único - A remuneração dos parlamentares do Partido, em todos os níveis, assim como dos ocupantes de cargos no poder executivo, constituirá contribuição ao Fundo Partidário do P.S.T.U., em sua totalidade, nos termos do ART. 26.;
-
- **O ART. 64 passa a adotar a seguinte redação:** ART. 64 - Os valores provenientes do Fundo Partidário, contribuição financeira dos parlamentares e demais receitas do Partido serão administrados e geridos pelo Diretório Nacional.;
-
- **O ART. 65 do estatuto passará a ter a seguinte redação:** ART 65 - A Imprensa do Partido será composta, digo, constituída pelo jornal e seus suplementos oficiais, devendo proceder a publicação dos editais do Partido.; **Excluir o ART. 71.;**
-
- **O ART. 73 passará a ter a seguinte redação:** ART 73 - O Congresso Nacional, as Convenções Partidárias em todos os níveis serão dirigidas pelo Diretório Nacional e respectivas Comissões Diretoras, deveso ser convocadas pela imprensa oficial do partido.;
-
- **O ART. 74 passará a ter a seguinte redação:** ART 74 - As Comissões Diretoras Regionais e Municipais poderão assumir atribuições de Convenções, quando não houver condições de convocação das mesmas.;
-
- **incluir parágrafo único:** Parágrafo Único - As Comissões Diretoras Municipais e Comissões Diretoras Regionais poderão ser destituídas a qualquer momento, à juízo do Diretório Nacional, sem previsão de recurso contrário.;
-
- **Acrescentar parágrafo único ao ART. 75 e alterar sua redação que passa a constar na seguinte forma:** ART. 75 - O prazo dos mandatos do Diretório Nacional, Comissão Diretora Regional e Comissão Diretora Municipal será de 2 (dois) anos: Parágrafo único - Os mandatos dos Diretórios Nacional e Comissões Diretoras poderão ser prorrogados por, no máximo, 2 (duas) vezes, por decisão do Diretório Nacional.; digo Comissões Diretoras Municipais e Comissões Diretoras Regionais.;
-
- **Excluir totalmente o ART. 78.; alterar as letras "B" e "C" do ART. 76, a saber:** letra "B" - Comissão, digo = Executiva Regional da Comissão Diretora Regional.; ART 76 - Letra C: Executiva Municipal da Comissão Diretora Municipal.;
-
-

- **ART. 80 Alterar para:** ART. 80 - Os mandatos dos Diretórios Regionais e Municipais atuais permanecerão vigentes até o término de suas gestões, salvo hipótese de intervenção ou destituição.;
-
- **Alterar o ART. 81:** **ART. 81** - O próximo Congresso Nacional do P.S.T.U. ocorrerá no prazo previsto na presente alteração, salvo hipótese de prorrogação, nos termos do ART. 75;
-
- **ART. 82 - Incluir:** ART 82 - O P.S.T.U., através de sua Direção Nacional, poderá transferir sua administração e setor de correspondências para o município de São Paulo, onde funciona a imprensa do Partido. Procedidas todas as votações correspondentes às alterações estatutárias, foram todas confirmadas pelo Diretório, digo, pelos delegados presentes, após a leitura do texto final; foi deliberado que uma comissão de advogados do Partido para sistematização das alterações votadas, sem prejuízo do conteúdo das mudanças votadas por unanimidade pelo Congresso. Realizada todas as discussões e cumprida a pauta, conforme publicação na imprensa oficial do Partido, o Sr. Presidente determinou a leitura da presente ata que, tendo sido aprovada sem qualquer protesto ou impugnação foi assinada por todos, declara o Sr. presidente o encerramento do Congresso, na forma de seu estatuto.